

**COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
“EDUCADORES DE LOJA”, CACEL**

PROVISIÓN POR

JUBILACIÓN A CARGO DEL EMPLEADOR

Y

BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO

ESTUDIO ACTUARIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

**Econ. Hugo Paredes Estrella
Servicios Actuariales,
Registro No. 1-014 SCVS
Registro No. PEA-2007-005 SB**

Quito, noviembre de 2024

INTRODUCCIÓN

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja, CACEL, en adelante “la empresa”, se constituyó el 8 de marzo de 1966. En la actualidad tiene más de 50.000 socios. Es una entidad financiera al servicio de maestros, maestras y educadores de instituciones públicas y privadas de toda la provincia de Loja.

La misión es promover el desarrollo integral de sus asociados. La visión es atender a más y más socio del área geográfica de su cobertura y mantenerse a la vanguardia del sistema financiero nacional con honestidad, trabajo y respeto hacia sus cooperados.

Para cumplir con las disposiciones de la ley en materia laboral, que exige a las entidades constituidas o establecidas en el país, determinen actuarialmente, el monto de las provisiones anuales que a la fecha de cálculo deben mantener para cubrir la eventual jubilación a cargo del empleador y la bonificación por desahucio, contrató la realización del presente estudio actuarial.

Éste se halla elaborado en apego a los preceptos establecidos en el Código del Trabajo; Resolución No. 07-2021 de la Corte Nacional de Justicia; Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sustentabilidad Fiscal y su reglamento; Acuerdos Ministeriales expedidos por la Cartera de Estado competente; y, normas internacionales de información financiera, NIIF, (NIC 19).

Los resultados del presente informe se sustentan en la información proporcionada por la empresa, la que es suficiente para la valoración de los riesgos de las prestaciones laborales antes señaladas, pero la veracidad y calidad de la misma es de su absoluta responsabilidad.

RESUMEN EJECUTIVO

El rol de empleados activos bajo el Código del Trabajo está compuesto por cuarenta y un (41) personas. La edad actual se encuentra entre veintidós (22) y cincuenta y ocho (50) años; la edad jubilar puede comenzar a partir de los cuarenta y cinco (45) años, hasta los setenta y ocho (78), para los empleados de menor y mayor edad, respectivamente.

La permanencia como servidores de la empresa se halla entre tres meses y treinta y ocho años tres meses, el promedio es de siete (7) años. El sueldo medio es de 885 dólares mensuales, más alto que la remuneración básica unificada vigente en el año.

Tiene una ex empleada que está en goce de la pensión de jubilación patronal. Uno más ha cumplido con los requisitos para tener derecho a percibir ese beneficio, únicamente falta que se retire de la empresa para acceder a ello. Adicionalmente otra persona está próxima a cumplir el límite de servicios mínimo para lograr la pensión por jubilación patronal. Los demás todavía no llegan a cumplir veinte años de servicio como para proyectar tal estipendio.

La obligación financiera acumulada de la jubilación patronal es algo más de 419,1 mil dólares, mientras el monto de la provisión acumulada de aquella, aproximadamente los 170,1 mil dólares. De acuerdo con la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sustentabilidad Fiscal vigente, la provisión total, ya no es deducible de la base imponible del impuesto a la renta.

La provisión global por desahucio calculada para el año entrante, es alrededor de 72,2 mil dólares. Esta provisión tampoco es deducible de dicha base imponible de acuerdo con la ley especificada en el párrafo anterior.

Las cifras en unidades monetarias, se presentan en el apartado 7 de literal A de este estudio para la jubilación a cargo del empleador y, en el numeral 5 del literal B para la bonificación por desahucio.

A. JUBILACIÓN A CARGO DEL EMPLEADOR

De conformidad con el Código del Trabajo, los empleados en relación de dependencia que por veinticinco (25) años o más hubieren prestados servicios, en forma continua o interrumpidamente, tienen derecho a ser jubilados por los empleadores, independientemente de la jubilación otorgada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS.

Dicho Código dispone también que el o los empleados que hubieren cumplido veinte años y menos de veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, y fueren despedidos intempestivamente por el empleador, adicionalmente a la indemnización por ese concepto, tienen derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal

Los cálculos de la pensión mensual vitalicia, haber individual de jubilación, valor actual actuarial del fondo global y provisión anual deben ser debidamente fundamentados, siguiendo las normas fijadas por el IESS para sus afiliados, respecto de los coeficientes, tiempo de servicio y edad.

La pensión mensual de jubilación a cargo del empleador tiene como piso, el valor de treinta dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 30,00), si solamente el jubilado percibiría aquella, o veinte dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 20,00), si fuere beneficiario de doble jubilación. El techo, es el valor de la remuneración básica unificada medio del último año de activo en la empresa. Cualquier desviación en exceso o en defecto de esa banda, debe ser corregida para enmarcarse en tal rango.

La pensión será pagada a partir de la fecha en que termina la relación laboral con el empleador y vence un año después del fallecimiento del causante, en cuyo lapso, los herederos legales tendrán derecho a recibir la pensión que percibía el trabajador o empleado.

Como los empleados de la empresa se hallan afiliados al IESS, el fondo de reserva no forma parte del haber individual, habida cuenta que el empleador tiene derecho a rebajar de dicho haber, los valores que por tal concepto hubiese legalmente depositado en el IESS o entregado directamente al empleado o funcionario.

Las pensiones de jubilación no están sujetas al pago de impuesto alguno.

1. BASE LEGAL

La jubilación a cargo del empleador se sustenta en los artículos 216 al 219, inclusive, del Código del Trabajo. En esos artículos se determinan las condiciones, requisitos, límites inferior y superior de la pensión vitalicia mensual, y manera de determinar la misma.

La Corte Nacional de Justicia, mediante resolución No. 07-2021, de 30 de junio de 2021, dispone declarar como jurisprudencia vinculante el siguiente punto de derecho: “El artículo 216.2 (leerse 219.2) del Código del Trabajo debe entenderse así: que la pensión jubilar patronal no será mayor que la remuneración básica unificada media del trabajador. Para este cálculo se debe considerar la remuneración mensual promedio del último año (sumado lo ganado en el año y dividido para doce) percibido por el trabajador y no el salario básico unificado del trabajador en general, vigente al momento de la terminación de la relación laboral”.

El Código del Trabajo en el artículo 216, numeral 3, establece que los adicionales determinados en la ley, constituyen la décima tercera y décima cuarta renta. La primera en mención, es el valor íntegro de una pensión mensual habida cuenta que se trata de una renta constante; la segunda, el salario básico unificado para los trabajadores en general, vigente en el año.

La cobertura de la jubilación a cargo del empleador está asegurada por las provisiones que vaya formando anualmente la empresa. Representa el valor actual de las obligaciones por prestaciones futuras a los empleados, deducido el valor real de los activos líquidos destinados a estas pensiones, ajustado por los beneficios y pérdidas actuariales no reconocidas.

La contrapartida contable de la prestación se registrará en la cuenta de gasto de personal del balance de resultados, tanto si corresponden a las pensiones en curso de formación como a las pensiones causadas, si las hubiere.

Este tratamiento contable prescribe la NIIF 19.64, (NIC 19) y también los desgloses de información financiera acerca de los compromisos por pensiones u otros similares de los empleadores con los trabajadores y beneficiarios por su relación laboral.

Dichos compromisos por concepto de pensiones, según tales normas NIIF, deben valorarse aplicando el método de unidad de crédito proyectada, que mide el valor actual de los futuros egresos de fondos estimados, descontados a la tasa de interés de los títulos públicos con vencimientos que se asemejen a los plazos de los pasivos jubilatorios.

No obstante lo anterior, el Ministerio del Trabajo, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0118 publicado en el Registro Oficial 263 de 15 de junio de 2018, modifica el Acuerdo Ministerial No. MDT-2016-0099, publicado en el Registro Oficial 732 de 13 de abril de 2016, en la parte relativa al cálculo del fondo global, al pago de la pensión por jubilación patronal mensual y al trámite para solicitar al Ministerio, asistencia técnica para el cálculo del valor de la pensión mensual o fondo global.

En esencia, las vigentes disposiciones ministeriales establecen que la determinación de la pensión mensual sigue las reglas establecidas en el Código del Trabajo; en cambio, el fondo global, es regulado en cuanto a las variables que intervienen, tabla de coeficientes y tasa de interés, sin salirse de la disposición del Código en cuanto a que el ex trabajador no podrá recibir una cantidad inferior al cincuenta por ciento (50%) del salario básico

vigente al cese de sus funciones, multiplicado por los años de servicio, en cuyo caso se pagará ésta.

Lo medular en la fórmula de cálculo tanto de la pensión mensual como del fondo global es:

1. El retorno a los coeficientes originales determinados en el Código del Trabajo, dejando a un lado los deducidos de las tablas de mortalidad general del IESS, 2000, hombres y mujeres, y
2. La sujeción a la tasa de interés empleada en la determinación del valor actual del coeficiente de renta, cuya tabla se halla inserta en el artículo 218 del Código del Trabajo.

Los dos acuerdos ministeriales nombrados anteriormente, no dicen nada respecto a la fórmula de cálculo de la provisión por jubilación patronal, pero se debe entender que dicha reserva matemática debe calcularse con los mismos parámetros establecidos para el pago de tales prestaciones, esto es, remuneraciones que intervienen, coeficientes de renta vitalicia utilizados y tasa de interés para la actualización del monto, a efectos de que exista consistencia entre el haber individual total y el fondo global.

En ese entendido, lo único que quedaría por determinar, para precisar la provisión, son las tasas de rotación por edades para obtener el valor actual actuarial de activos, lo cual conlleva a presuponer que se podría utilizar una de aquellas tablas que reflejen mejor el comportamiento de actividad de la población ecuatoriana.

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Capítulo IV, Depuración de los ingresos, Sección Primera, De las deducciones, artículo 10, Deducciones, numeral 13, preceptúa “los pagos efectuados por concepto de desahucio y de pensiones jubilares patronales, conforme a lo dispuesto en el Código del Trabajo, que no provengan de provisiones declaradas en ejercicios fiscales anteriores, como deducibles o no, para efectos de impuesto a la renta, sin perjuicio de la obligación del empleador de mantener los fondos necesarios para el cumplimiento de su obligación de pago de la bonificación por desahucio y de jubilación patronal”.

La Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sustentabilidad Fiscal, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 587 de 29 de noviembre de 2021, elimina el numeral 13 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Por su parte, el Reglamento a la indicada ley, publicado en el Registro Oficial Segundo Suplemento No. 608 de 30 de diciembre de 2021, artículos 36 y 37, eliminan el literal f del numeral 1 del artículo 28 y el numeral 11 del artículo innumerado a continuación del artículo 28, del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. En ese contexto, las provisiones por jubilación patronal no son deducibles de la base imponible del impuesto a la renta ni da lugar a impuesto diferido.

2. CONTEXTO DEMOGRÁFICO

La empresa tiene cuarenta y un (41) trabajadores activos regidos por el Código del Trabajo. Veintitrés (23) de los empleados son del sexo femenino y dieciocho (18) del sexo masculino. Tiene una empleada en estado pasivo. Uno más ha reunido los requisitos para acceder al beneficio laboral y otro está en condiciones de recibir la pensión proporcional, pues supera los veinte (20) años de servicio en la misma institución. Los demás todavía tienen largo tiempo de laborar para poder tener este derecho que dispone el Código del Trabajo. En todo caso, la empresa tiene que ir acumulando, a través del tiempo, los recursos necesarios para cumplir con esa vigente obligación. Los promedios demográficos se detallan a continuación:

PROMEDIO DE EDADES Y TIEMPO DE SERVICIO
Año 2024

		PROMEDIO		
Género	Número empleados	Edad actual	Edad jubilar	Tiempo servicio - años
COLECTIVO DE ACTIVOS				
femenino	23	39	6	58
masculino	18	38	7	57
Total	41	39	7	57
COLECTIVO DE PASIVOS				
femenino	1	52		

El cuadro anterior demuestra que, el personal activo, por el tiempo de servicio y los años en que la empresa se halla en marcha, tiene una rotación relativamente alta. El promedio de permanencia se ubica en siete (7) años, un año menor que éste para los miembros del femenino. La edad actual promedio se halla en treinta y nueve (39) años. La edad jubilar para el sexo femenino es dos años más baja que la establecida por la seguridad social para los trabajadores en general y, tres años menor que ella, para el sexo masculino. La media es de cincuenta y siete (57) años. El ingreso a la empresa es alrededor de los treinta y dos (32) años en promedio.

Excepto para las dos personas que superan los veinte años de servicio en la cooperativa, todavía falta tiempo para tener derecho a la prestación a los demás empleados siempre que persista fidelidad con la empresa. La alta rotación que demuestra tener el personal, hace presumir que la probabilidad de la mayoría de empleados activos de jubilarse en ella, es todavía incierta y baja; pero puede irse incrementando cada año si los empleados permanecen afectos a la misma. Los resultados de esa contingencia se reflejan en la provisión.

3. REMUNERACIONES

La política salarial va encaminada a ofrecer remuneraciones que estén acorde con los lineamientos en esta materia implementados por la empresa en función del grado de

productividad, sin mirar las decisiones del gobierno sobre remuneración básica unificada y salario digno. Esa estrategia le permite cumplir con las normas legales vigentes y a la vez tener garantía de rendimiento, eficiencia, eficacia, productividad y fidelidad en el trabajo.

Los salarios promedio se pueden apreciar en el siguiente cuadro:

PROMEDIO DE REMUNERACIONES
Año 2024

COLECTIVO DE ACTIVOS		
Género	Número empleados	Promedio ¹
femenino	23	902
masculino	18	862
Total	41	885

1/ valores redondeados

El nivel de salarios, en general, refleja el pago por actividades diferenciadas realizadas por ambos sexos, con cierto equilibrio en la remuneración general para mantener un ambiente de satisfacción por el nivel de compensación salarial para una misma labor o trabajo.

Como no existe una estrategia salarial predeterminada que permita vislumbrar a ciencia cierta la tendencia futura de esta variable, para obrar con absoluta prudencia, en este estudio se asumió que los sueldos crecerán durante el horizonte de tiempo previsto en la ley para esta prestación, en el dos cinco por ciento (2,5%) anual, únicamente para el personal que tiene una remuneración inferior a 853 dólares mensuales, bajo la consideración de que los sueldos y salarios de este segmento de trabajadores están influenciados por el nivel de la remuneración básica unificada que mira el crecimiento de la inflación nacional, y por ende, dependen directamente de su margen de variabilidad. Los sueldos y salarios de los demás trabajadores no tienen crecimiento en el tiempo bajo la hipótesis que los mismos están determinados en función de las actividades a desempeñar o de la productividad.

4. VALORACIÓN DE RIESGOS INVOLUCRADOS

Para el cálculo del valor actual actuarial de las provisiones relativas a esta prestación se utilizan las siguientes funciones biométricas:

- Tabla de coeficientes fijados por el IESS, que consta en el artículo 218 del Código del Trabajo, para determinar el valor actual de la renta vitalicia unitaria anual a edad de jubilación
- Tablas de activos, hombres y mujeres, IESS 1995/2000, que contempla las tasas de rotación y sirve para calcular el valor actual actuarial de la renta vitalicia

unitaria anual a edad actual del colectivo de empleados que al momento del cálculo tienen derecho en curso de formación.

- Tabla de coeficientes para el cálculo global de jubilación patronal, año 2024, publicado por el Ministerio del Trabajo en la página WEB, www.trabajo.gob.ec/jubilacion-patronal/, ajustada por la probabilidad de superveniencia propia de los empleados de la empresa, para determinar el valor actual actuarial de las provisiones del colectivo de ex trabajadores que tienen prestaciones causadas.

5. HIPÓTESIS

El comportamiento histórico de las variables macro y micro económicas del país proyecta, en el mediano plazo, las siguientes tendencias:

- | | |
|--|--|
| a. Interés técnico efectivo anual: | 4,0 % de contra capitalización compuesta (tasa de interés técnico con la cual se establecen los valores de conmutación de la tabla de mortalidad de activos) |
| b. Tasa de interés financiero | 8,09 % (tasa pasiva referencial promedio del año, deducida con la función tendencia de Excel, a partir de la serie enero-noviembre de 2024, publicada por el Banco Central del Ecuador). |
| c. Inflación: | 1.0 % anual promedio a largo plazo, bajo el sistema monetario de dolarización |
| d. Variación de sueldos: | 2,5% anual acumulativo constante para los sueldos o salarios que no superen los 853 dólares mensuales. Los sueldos más elevados, permanecen constantes en el tiempo |
| e. Variación de la remuneración básica mínima unificada: | 2,2 % anual acumulativo constante |

La pensión jubilar patronal contemplada en la ley proyecta las siguientes características:

- | | |
|-------------------------------|---|
| f. Pensión jubilar a recibir: | vitalicia, constante |
| g. Valor de la pensión: | igual o menor a la remuneración básica unificada media del último año, e igual o mayor a veinte dólares de los Estados Unidos de América (US \$ |

20,00), por ser el colectivo de empleados, beneficiarios de doble jubilación.

h. Periodicidad pago pensión: mensual, pre pagable.

i. Número de pensiones en el año: doce (12) mensualidades.

j. Adicionales de ley:

Décima tercera pensión: doceava parte de las pensiones que hubiere percibido durante el año calendario (art. 111 del Código del Trabajo).

Décima cuarta pensión: un salario básico unificado para los trabajadores en general, vigente a la fecha de pago, (art. 113 del Código del Trabajo).

k. Beneficio por muerte: pensión igual al que percibía el causahabiente durante un año.

6. PROYECCIONES ACTUARIALES

Renta constante, diferida, vitalicia, pre pagable, que empieza el mes siguiente a la fecha de jubilación y termina un año después del fallecimiento del trabajador en goce de pensión jubilar.

El coste total actualizado o valor actual actuarial de la prestación a la fecha de valoración, equivalente a la provisión, es:

COLECTIVO DE ACTIVOS:

$$VAAJ_{x_a} = ({}_{x_j-x_a}E^{aa}_{x_a} \cdot VAAJ_{x_j}) + PJ^{(12)}_{x_j}$$

siendo:

$VAAJ_{x_a}$ = Valor actual actuarial de la prestación de jubilación, calculada a edad x_a

$x_j =$ Edad de jubilación

$x_a =$ Edad actual

${}_{x_j-x_a}E^{aa}_{x_a} =$ Factor de actualización actuarial para un período x_j-x_a , referido a un activo activo de edad x_a

$VAAJx_j =$ Haber individual de jubilación en x_j .

$PJ^{(12)}_{x_j} =$ Pensión de jubilación mensual constante que se encuentra cobrando el beneficiario a la fecha de valoración.

COLECTIVO DE PASIVOS

$$VAAJ_{x_a} = (PJ^{(12)}_{x_j} \cdot a^{(12)}_{x_a}) + PJ^{(12)}_{x_j}$$

siendo:

$VAAJx_a =$ Valor actual actuarial de la prestación de jubilación, calculada a edad x_a

$x_j =$ Edad de jubilación

$x_a =$ Edad actual

${}_{x_j-x_a}E^{aa}_{x_a} =$ Factor de actualización actuarial para un período x_j-x_a , referido a un activo activo de edad x_a

$VAAJx_j =$ Haber individual de jubilación en x_j .

$PJ^{(12)}_{x_j} =$ Pensión de jubilación mensual constante que se encuentra cobrando el beneficiario a la fecha de valoración

$a^{(12)}_{x_a} =$ Valor actual actuarial de una renta unitaria, inmediata, mensual, vitalicia, constante, pos pagable para un jubilado de edad x_a

7. RESULTADOS

7.1. VALOR ACTUAL DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERA TOTAL

OBLIGACIÓN FINANCIERA ACUMULADA JUBILACIÓN PATRONAL al 2024/12/31		
Tiempo de servicio	Número empleados	Valor dólares
COLECTIVO DE ACTIVOS		
Menor a 20 años	39	333,587.62
Igual o mayor a 20 años	2	57,828.58
Total	41	391,416.20
COLECTIVO DE PASIVOS		
	1	27,710.67
Total general	42	419,126.87

La obligación financiera total representa una proyección de los compromisos futuros en caso de que el personal actual se jubile en la empresa. Es el valor actual actuarial a la fecha de valoración, el cual, capitalizado a la tasa de interés correspondiente, permitirá acumular el monto necesario para satisfacer las exigencias legales en la materia.

7.2. PROVISIÓN

La valoración de la obligación financiera actuarial, efectuada en los términos descritos, corresponde a la responsabilidad prospectiva atribuible al tiempo futuro que falta hasta completar los veinticinco (25) años de servicio en la empresa.

Como esa cifra hay que financiarla durante el lapso señalado en el párrafo anterior, el método actuarial determinado en la NIIF 19.64, es el denominado “unidad de crédito proyectada” según el cual, cada año de servicio se contempla como generador de una unidad adicional de derecho a los beneficios y, cada unidad se mide de manera separada para conformar la obligación final.

Este método de prestaciones devengadas toma en cuenta la proyección del incremento salarial hasta la fecha de jubilación y acredita año a año una proporción de la prestación en función del salario final a dicha fecha, estimado de acuerdo a la hipótesis de crecimiento adoptada.

$$B_t = \text{ProvJx}_a \frac{(x_a - x_y)}{(x_j - x_y)} ;$$

$x_a - x_y \leq 25$
 $x_j - x_y = 25$

siendo:

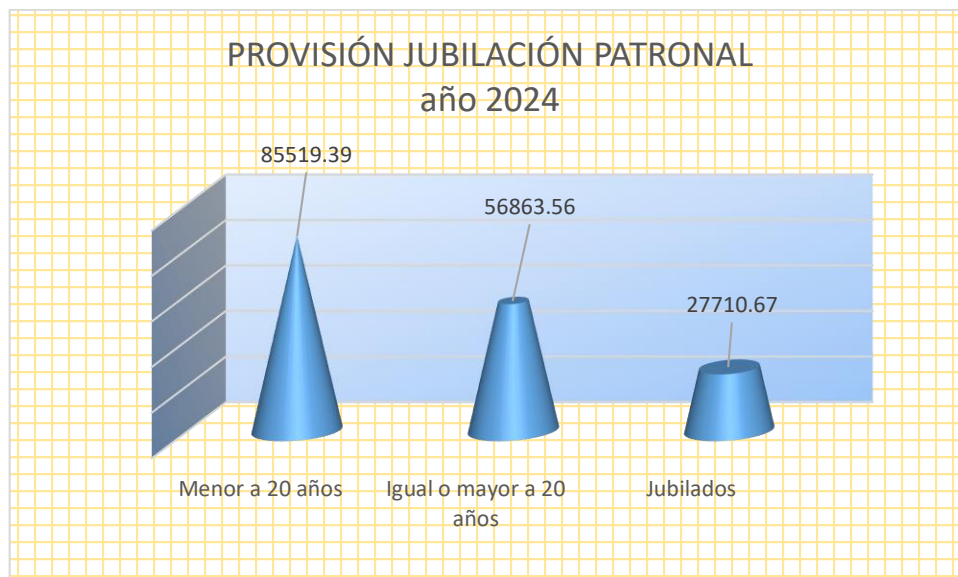
B_t = parte proporcional de la provisión ProvJx_a , en el año de valoración t , acumulada hasta el momento de la jubilación x_j

X_y = edad de ingreso

La aplicación de esa metodología a las prestaciones de la jubilación patronal da como resultado la provisión o coste normal anual, que llega a los siguientes montos en función del tiempo de servicio.

PROVISIÓN ACUMULADA JUBILACIÓN PATRONAL al 2024/12/31		
Tiempo de servicio	Número empleados	Valor dólares
COLECTIVO DE ACTIVOS		
Menor a 20 años	39	85,519.39
Igual o mayor a 20 años	2	56,863.56
Total	41	142,382.95
COLECTIVO DE PASIVOS		
	1	27,710.67
Total general	42	170,093.62

El valor de la provisión que debe asentarse en libros es el que consta como total general. No podrá deducir de la base imponible sujeta al impuesto a la renta, el valor de esta, ni tampoco podrá tener derecho a un impuesto diferido.



El detalle de la provisión individual, consta en el Anexo adjunto a este informe.

Si la empresa cuenta con activos líquidos afectos a esta jubilación con los cuales liquidaría directamente tales obligaciones, deberá deducirlas del monto de la provisión, caso contrario no.

7.3. PÉRDIDAS Y GANACIAS ACTUARIALES

a. Reconocidas por diferencias en bases actuariales

Las pérdidas y ganancias actuariales a ser reconocidas contablemente, NIIF 19.92-93 (tales como variaciones que se produzcan como consecuencia de cambios en las hipótesis actuariales o diferencias entre los cálculos previos a base de dichas hipótesis y los sucesos efectivamente ocurridos, siempre que el importe neto al final del período contable inmediatamente anterior, exceda del 10% del valor actual de las obligaciones o de los activos afectos a este plan), normalmente se dan en pago de beneficios post empleo bajo el sistema de prestación definida que tiene como uno de sus componentes los aportes personales de los trabajadores; y, el fondo creado con ese y/u otros recursos provenientes de las partes involucradas y se administren en forma legalmente separada del peculio de la empresa.

En la jubilación patronal, el Código del Trabajo y el Ministerio respectivo han establecido los lineamientos bajo los cuales se otorgan esta prestación, sin que haya habido modificaciones radicales por parte de esta Cartera de Estado respecto de los perfiles actuariales concebidos en el Código, que hubieren producido diferencias sustanciales en el monto de la provisión en relación a la obtenida en el año pasado, básicamente porque no le corresponde hacerlo a esa cartera de estado sino a la Asamblea Constituyente,

organismo que no ha tocado el tema. En esa virtud, en el presente año no existen ni pérdidas ni ganancias actuariales por cambios en las bases actuariales.

b. Reconocidas por cambios en hipótesis actuariales

Las pérdidas y ganancias actuariales a ser reconocidas contablemente, NIIF 19.92-93, debido a cambios en hipótesis actuariales (tales como variación de la tasa de incremento de sueldos, salarios o remuneraciones, reducción de esos estipendios, estancamiento u oscilaciones negativas en el salarios básico unificado, aumento o disminución de beneficios adicionales, reducción de la plantilla de empleados o trabajadores), se producirían siempre que el importe neto al final del período contable inmediatamente anterior, exceda del 10% del valor actual de las obligaciones o de los activos afectos a este plan.

7.4. VARIACIÓN ANUAL DE LA PROVISIÓN

Provisión jubilación patronal – período corriente				
Año 2023	Año 2024			Variación anual
Provisión	Pagos	P y G Actuariales	Provisión	
	27,710.67	0.00	170,093.62	

La empresa si tiene provisionado algún valor en el balance del año 2023, la variación interanual será la diferencia de la provisión determinada para el año 2024, menos la del año 2023 (incluyendo también los pagos de la prestación realizados en el año en curso y + las pérdidas o ganancias actuariales, si las hubieren), la que deberá incrementar o disminuir el pasivo de la empresa relativo a obligaciones laborales por jubilación patronal, a esa fecha.

8. CONCLUSIONES

1. El Código del Trabajo no hace distinción entre trabajadores y ejecutivos, lo que quiere decir, que todos tienen derecho a la jubilación a cargo del empleador, excepto accionistas, propietarios o dueños de compañías, en cualquiera de las posiciones funcionales en que se encuentren, salvo que estén aportando a la seguridad social como trabajadores de la empresa y sobre la base del sueldo de aportación. En ese entendido, se calculó la provisión para el conjunto de personas con contrato laboral registrado en el Ministerio del Trabajo.
2. El Código del Trabajo abre un abanico de alternativas para el pago de la pensión al trabajador jubilado. La primera, a través del propio empleador; la segunda, por medio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, siempre que el empleador deposite el capital necesario para que éste le jubile por su cuenta, con pensión igual

a la pagable por el empleador; la tercera, entregar directamente al trabajador jubilado, el capital global que cubra las pensiones mensuales y adicionales determinados por la ley, a fin de que el mismo trabajador administre el fondo.

Si se elige la tercera opción, el empleador deberá calcular el monto del fondo de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0118 de 29 de mayo de 2018, pero el jubilado no podrá recibir por este concepto, una cantidad inferior al cincuenta por ciento (50%) del sueldo, salario básico o remuneración básica mínima unificada sectorial que correspondiere al puesto que ocupaba el jubilado en la empresa al momento de acogerse al beneficio, multiplicado por los años de servicio.

3. La reserva matemática de esta jubilación debe calcularse cada año, a efectos de actualizar los requerimientos monetarios en función del desenvolvimiento temporal de las variables económicas y demográficas.

B. BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO

El Capítulo X del Código de Trabajo reformado por la Ley Orgánica de justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 483 de 20 de abril de 2015, trata del desahucio, entendido como tal, el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra que su voluntad es la de dar por terminado el contrato laboral.

La reforma al Código del Trabajo contemplada en dicha ley, también obliga a los empleadores a pagar la bonificación por desahucio en todos los casos en los cuales la relación laboral termine “por acuerdo entre las partes”.

En consecuencia, la determinación de esta provisión guarda concordancia con los preceptos legales citados, con los principios técnicos actuariales, con las normas internacionales de información financiera, NIIF, (NIC 19) y con las disposiciones del organismo competente en materia laboral, por tratarse de una obligación legal, de efectuar pagos futuros por sucesos pasados atribuibles a servicios prestados.

La bonificación por desahucio está exenta del impuesto a la renta, en la parte que no exceda a lo determinado en el Código del Trabajo.

1. BASE LEGAL

El artículo 185 del Código del Trabajo, reformado por la ley antes citada, determina que en los casos de terminación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento (25%) del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicios prestados en la misma empresa o empleador.

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Capítulo IV, Depuración de los ingresos, Sección Primera, De las deducciones, artículo 10, Deducciones, numeral 13, preceptúa “los pagos efectuados por concepto de desahucio y de pensiones jubilares patronales, conforme a lo dispuesto en el Código del Trabajo, que no provengan de provisiones declaradas en ejercicios fiscales anteriores, como deducibles o no, para efectos de impuesto a la renta, sin perjuicio de la obligación del empleador de mantener los fondos necesarios para el cumplimiento de su obligación de pago de la bonificación por desahucio y de jubilación patronal”.

La Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sustentabilidad Fiscal, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 587 de 29 de noviembre de 2021, elimina el numeral 13 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Por su parte, el Reglamento a la indicada ley, publicado en el Registro Oficial Segundo Suplemento No. 608 de 30 de diciembre de 2021, artículos 36 y 37, eliminan el literal f del numeral 1 del artículo 28 y el numeral 11 del artículo innumerado a continuación del artículo 28, del Reglamento

para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. En ese contexto, las provisiones por desahucio no son deducibles de la base imponible del impuesto a la renta.

2. VALORACIÓN DE RIESGOS

Para el cálculo del valor actual actuarial de las provisiones se utiliza la fórmula determinado en el Código del Trabajo, aplicada a la totalidad del personal de la empresa que se encuentre laborando al final del ejercicio económico del año de valoración.

3. HIPÓTESIS

La tendencia de la proyección de las variables que influyen en el cálculo de esta prestación social, serán las siguientes:

- | | |
|--|---|
| a. Interés técnico efectivo anual: | 4.0 % de contra capitalización compuesta (tasa de de interés técnico para descontar a valor actual la bonificación por desahucio), habida cuenta que el país se halla inmerso en el sistema de dolarización (moneda muy fuerte) y no puede devaluar ni apreciar o depreciar dicha moneda. |
| b. Tasa de interés financiero | 8,09 % (tasa pasiva referencial promedio del año, deducida con la función tendencia de Excel, a partir de la serie enero-noviembre de 2024, publicada por el Banco Central del Ecuador). |
| c. Variación de sueldos: | 2,5 % anual acumulativo constante para los sueldos o salarios que no superen los 853 dólares mensuales. Los sueldos más elevados, permanecen constantes en el tiempo |
| d. Terminación de la relación laboral: | uniformemente distribuida a lo largo del próximo año y, por consiguiente, conclusión común promedio de los contratos de trabajo en la mitad de ese ejercicio. |

4. FOMULACIÓN ACTUARIAL

Como se trata de estimaciones anuales realizadas a fin de período o ejercicio económico anterior, que coincide con la fecha de valoración de riesgos, las proyecciones, corresponden al valor actual de dicha bonificación a pagar en el curso del año venidero.

$$VADx_a = (0,25 * Wx_a * t^{(12)}) * {}_{1/2}VAX_a$$

siendo:

$VADx_a$ = valor actual de la bonificación por desahucio

x_a = edad actual

Wx_a = última remuneración mensual

$t^{(12)}$ = tiempo de servicio prestados al empleador

${}_{1/2}VAX_a$ = factor financiero de actualización actuarial para un período $x_a - x_{a+1/2}$, referido a un activo activo de edad x_a , $[(1/1 + i)^{1/2}]$

5. RESULTADOS

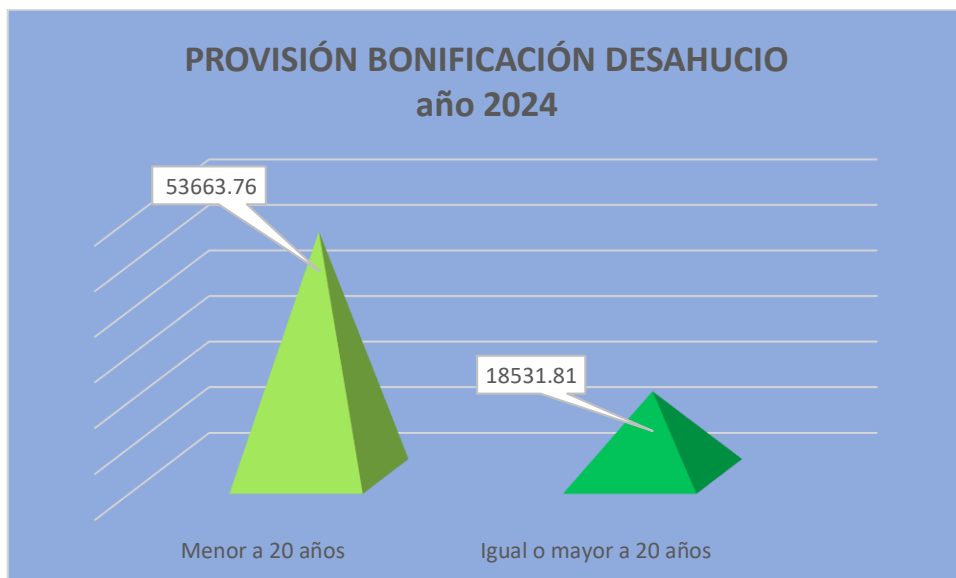
5.1. PROVISIÓN

Como la Ley Orgánica para la justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar, eliminó el artículo 186 del Código del Trabajo, que establecía el número máximo de despidos en el mes y por ende en el año, la provisión de la bonificación por desahucio no está, entonces, sujeta a tales limitaciones y, por lo tanto, el monto de la misma, bajo el principio de “suficiencia de provisiones”, deberá computarse con la suma de todas las bonificaciones, habida cuenta que la administración de la empresa podría llegar a la terminación de la relación laboral, con el número de trabajadores que sea, o con la totalidad de ellos, solamente a condición de que haya “acuerdo entre las partes”.

La provisión para esta prestación, bajo la hipótesis planteada, a contabilizarse en los balances, es:

PROVISIÓN ACUMULADA BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO al 2024/12/31		
COLECTIVO DE ACTIVOS		
Tiempo de servicio	Número empleados	Bonificación dólares
Menor a 20 años	39	53,663.76
Igual o mayor a 20 años	2	18,531.81
total	41	72,195.57

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sustentabilidad Fiscal y su reglamento, la empresa no podrá deducir, a efectos de determinar la base imponible sujeta al impuesto a la renta de ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos, el valor de esta provisión.



El detalle individual global de esta prestación, consta en el Anexo de este informe.

5.2. PÉRDIDAS Y GANANCIAS ACTUARIALES

a. Reconocidas por diferencias en bases actuariales

Como las regulaciones de ley sobre el valor de la bonificación por desahucio no han variado, la repercusión en la provisión tiene una relación directamente proporcional, al número de empleados y tiempo de servicio, e inversamente proporcional a la tasa pasiva

referencial; en consecuencia, en el presente año no existen ni pérdidas ni ganancias actuariales por este concepto.

b. Reconocidas por cambios en hipótesis actuariales

Las pérdidas y ganancias actuariales a ser reconocidas contablemente, NIIF 19.92-93, debido a cambios en hipótesis actuariales, se producirían en casos en los cuales haya una reducción significativa de personal activo de la empresa, siempre que el importe neto al final del período contable inmediatamente anterior, exceda del 10% del valor actual de las obligaciones o de los activos afectos a este plan.

5.3. VARIACIÓN ANUAL

Provisión bonificación por desahucio – período corriente				
Año 2023	Año 2024			Variación anual
Provisión	Pagos	P y G Actuariales	Provisión	
			72,195.57	

La empresa si tiene provisionado algún valor en el balance del año 2023, la variación anual será la diferencia de la provisión determinada para el año 2024, menos la del año 2023 (sumado los pagos realizados en el año en curso y -+ las pérdidas o ganancias actuariales, si las hubieren), la que deberá incrementar o disminuir el pasivo de la empresa relativo a sus obligaciones laborales sobre desahucio a esa fecha.

6. CONCLUSIONES

1. De acuerdo con las normas legales, la provisión para esta prestación debe calcularse cada año, para el conjunto total de empleados, debido a la aleatoriedad de las relaciones laborales respecto de altas y bajas; vinculación permanente o temporal; y, tipo de remuneración, variables que pueden tener constante mutaciones durante el plazo de duración de la empresa.
2. Esta es una operación de tipo netamente financiera porque las escisiones de los contratos laborales por voluntad de una de las partes, no están sujetas a sucesos aleatorios contingentes, sino a variables objetivas y subjetivas.
3. Esta bonificación, en todo caso, está sujeta a la liquidación que ejecute el Inspector del Trabajo del Ministerio correspondiente.

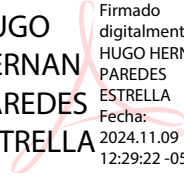
DICTAMEN

El presente estudio actuarial está basado en los datos proporcionados por la administración de la empresa, los cuales se consideran suficientes y confiables.

Las hipótesis planteadas reflejan fehacientemente el curso de las variables económicas y financieras que se vislumbran en el corto, mediano y largo plazo, en el país.

La metodología obedece a principios actuariales generalmente aceptados en materia de beneficios post empleo y a los lineamientos expuestos por autoridad competente en leyes y acuerdos ministeriales expedidos para el efecto. En tal virtud, los métodos empleados son válidos, consistentes y reflejan el fiel cumplimiento de las normas legales vigentes.

HUGO
HERNAN
PAREDES
ESTRELLA



Firmado
digitalmente por
HUGO HERNAN
PAREDES
ESTRELLA
Fecha:
2024.11.09
12:29:22 -05'00'

Profesional responsable

Hugo Paredes Estrella
Servicios actuariales,
Registro No. 1-014 SCVS
Registro No. PEA-2007-005 SB

ANEXO 1

JUBILACION PATRONAL

al 31 de diciembre de 2024

Principales resultados de la aplicación de las NIIF (IAS19 R)

Valores en dólares

		año 2023	año 2024
A	Balance de Situación		
1	Obligación por Beneficios Definidos (OBD) al inicio del año		0.00
2	Costo laboral por servicios actuales		170,093.62
3	Interés neto (costo financiero)		-
4	Contribuciones de los partícipes al Plan		0.00
5	Pérdida/ganancia actuarial por cambios en hipótesis actuariales		0.00
6	Pérdida/ganancia actuarial por diferencias en bases actuariales		0.00
7	(Beneficios pagados)		0.00
8	Transferencia de empleados desde/(hacia) otras empresas del Grupo		0.00
9	Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas		0.00
10	Obligación por Beneficios Definidos al final del año		170,093.62
12	Costo de servicios pasados		0.00
13	Pasivo (RESERVA) al final del año		170,093.62
B	Estado de Resultados		
a	Costo laboral por servicios actuales		170,093.62
b	Interés Neto (costo financiero)		-
c	Servicio pasado total		0.00
16	Costo Neto del Período Ene-Dic		170,093.62
C	Conciliación del Balance de Situación		
17	Pasivo (RESERVA) al inicio del año		0.00
18	Costo Neto del Período Ene-Dic		170,093.62
19	Pérdidas/ganancias reconocidas en el ORI		0.00
20	Contribuciones del empleador durante el año		0.00
21	(Beneficios pagados directamente por el empleador)		0.00
22	Transferencia por empleados desde/(hacia) otras empresas del Grupo		0.00
23	Ajustes a los libros contables locales		0.00
24	Pasivo (RESERVA) al final del año		170,093.62
OTROS			
DESGLOSES			
NIIF			
D	Costo laboral del periodo		
41	Costo generado por los trabajadores con un TS ≥20 años		67867.35

42	Costo generado por los trabajadores con un TS $\geq 10 < 20$ años	37420.60
43	Costo generado por los trabajadores con un TS < 10 años	64805.67
44	Costo laboral del periodo	170,093.62
OTROS DESGLOSES		
E	Hipótesis Actuariales	
a	Tasa de descuento actuarial	4.00%
b	Tasa de interés financiero	8.28%
c	Tasa de rendimiento de activos	N/A
d	Tasa de incremento salarial (incluye ascensos laborales)	2,50%
e	Tasa de inflación	2.00%
f	Tasa de variación de la remuneración básica mínima unificada	2.50%
g	Tasa de incremento de pensiones (en el caso de tener jubilados)	
h	Tabla de rotación (promedio)	Tabla activos IESS-2000
i	Tabla de mortalidad e invalidez	Coefficientes C Trabajo
F	Información Demográfica (comparativa)	
a	Número de trabajadores activos al final del año con derechos en formación	41
b	Número de trabajadores activos con TS ≥ 20 años	2
c	Número de trabajadores activos con TS ≥ 10 años < 20 años	5
d	Número de trabajadores activos con TS < 10 años	34
e	Número de jubilados	1
f	Número de ingresos hasta el final del período	
g	Número de salidas hasta el final del período	
h	Tiempo de servicio promedio de los trabajadores activos (años)	7
i	Edad actual promedio de los trabajadores activos (años)	39
j	Vida Laboral Promedio Remanente (años)	18
k	Ingreso mensual promedio activos (dólares)	885
l	Ingreso anual promedio activos (sin décimos)	10,620
m	Pensión mensual promedio Jubilados (dólares)	129.40

ANEXO 2

BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO

al 31 de diciembre de 2024

Principales resultados de la aplicación de las NIIF (IAS19 R)

Valores en dólares

		año 2023	año 2024
A	Balance de Situación		
1	Obligación por Beneficios Definidos (OBD) al inicio del año		0.00
2	Costo laboral por servicios actuales		72195.57
3	Interés neto (costo financiero)		-
4	Contribuciones de los partícipes al Plan		0.00
5	Pérdida/ganancia actuarial reconocida por cambios en hipótesis actuariales		0.00
6	Pérdida/ganancia actuarial reconocida por diferencias en bases actuariales		0.00
7	(Beneficios pagados)		0.00
9	Transferencia por empleados desde/(hacia) otras empresas del Grupo		0.00
10	Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas		0.00
11	Obligación por Beneficios Definidos al final del año		72,195.57
12	Costo de servicios pasados		0.00
13	Pasivo (RESERVA) al final del año		72,195.57
B	Estado de Resultados		
a	Costo laboral por servicios actuales		72,195.57
b	Interés Neto (costo financiero)		-
c	Servicio pasado total		0.00
16	Costo Neto del Período Ene-Dic		72,195.57
C	Conciliación del Balance de Situación		
17	Pasivo (RESERVA) al inicio del año		0.00
18	Costo Neto del Período Ene-Dic		72,195.57
19	Pérdidas/ganancias reconocidas en el ORI		0.00
20	Contribuciones del empleador durante el año		0.00
21	(Beneficios pagados directamente por el empleador)		0.00
22	Transferencia de empleados desde/(hacia) otras empresas del Grupo		0.00
23	Ajustes a los libros contables locales		0.00
24	Pasivo (RESERVA) al final del año		\$72,195.57
OTROS			
DESGLOSES			
NIIF			
D	Costo laboral del periodo		
41	Costo generado por los trabajadores con un TS ≥20 años		18,531.81
42	Costo generado por los trabajadores con un TS ≥10<20 años		14,638.06

43	Costo generado por los trabajadores con un TS <10 años	39,025.70
44	Costos del periodo generado por los trabajadores	72,195.57
OTROS DESGLOSES		
E	Hipótesis Actuariales	
a	Tasa de descuento actuarial	4.00%
b	Tasa de interés financiero	8.28%
b	Tasa de rendimiento de activos	N/A
c	Tasa de incremento salarial (incluye ascensos laborales)	2.50%
d	Tasa de inflación	2.00%
E	Información Demográfica (comparativa)	
a	Número de trabajadores activos al final del año con derecho adquirido	41
b	Número de ingresos hasta el final del período	
c	Número de salidas hasta el final del período	
d	Tiempo de servicio promedio de los trabajadores activos (años)	7
e	Edad actual promedio de los trabajadores activos (años)	39
f	Ingreso mensual promedio activos (dólares)	885

ANEXO 3

**PROVISIÓN INDIVIDUAL
en dólares
al 31 de diciembre de 2024**

Personal activo de nómina:

Nombre	Tiempo servicio aa.mm	Provisión jubilación patronal	Provisión bonificación desahucio
TORO ESPINOSA TAHIRY YORLENE	0.03	275.99	105.53
JUMBO OBACO MARIA BELEN	0.04	281.43	125.63
CASTILLO VALDEZ DIEGO ANDRES	0.04	254.47	234.92
TORRES QUILLE DIEGO JAVIER	0.07	291.56	217.76
BOLAÑOS GONZALEZ ROSALIA ANTONIETA	1.01	275.22	465.77
SALAZAR JUMBO ASTRID KAROLINA	1.01	292.90	267.35
MORENO CORONEL MARIO MODESTO	1.02	362.46	531.16
CARRION SAMANIEGO KAREN SALOME	1.04	257.15	253.36
CUENCA GALÁN YODER ENRIQUE	1.04	232.97	231.14
PILCO ROJAS MARIO ANDRES	1.10	568.36	366.44
PINEDA HOYOS LILIANA DEL CISNE	1.11	631.54	747.16
REYES ARMIJOS JENNY VICTORIA	1.11	516.80	691.38
CARRASCO ANDRADE EDGAR SANTIAGO	2.00	561.80	489.98
CORONEL ENCALADA ANTONELA DEL CISNE	2.03	547.76	346.71
BALCAZAR ERAS DUNIA DEL CARMEN	2.04	658.37	1041.85
DIAZ OCHOA NOELIA JARIBEL	2.07	861.95	356.39
ROJAS CHAMBA MORAYMA DEL CISNE	3.07	1184.59	718.22
GODOY JARAMILLO JESUS ISRAEL	3.10	1289.72	783.97
MORA MEDINA MANUEL AUGUSTO	4.05	1225.02	1205.31
ESPINOZA GALVEZ JAVIER ARTURO	4.06	1129.73	851.74
DIAZ MARIN PATRICIO FABIAN	4.08	1332.95	908.78
PIEDRA SORIA DANIELA ALEJANDRA	5.09	2099.94	1177.85
CORDOVA CORDOVA MARIA ALEXANDRA	7.06	2713.30	2510.29
LEON RAMON JANINA ELIZABETH	8.00	2900.33	1435.28
SINCHIRE JIMENEZ DENNYS JOSELITO	8.00	3896.10	3404.38
CANGO CAMACAS DARIO JAVIER	8.03	2779.65	1319.19
PEÑA AGUIRRE JAMILENE CLARIBEL	8.06	3679.39	3604.64
SANCHEZ MONTAÑO ADRIANA DEL CISNE	8.06	3059.60	2537.25
VALLE ALVARADO MAYRA ALEXANDRA	8.10	3224.02	1684.83
VERA BARBA VINICIO RAFAEL	8.10	3205.29	1599.44
GRANDA SOTO YHADINA MARISOL	8.11	4061.04	3116.42
CAJILIMA VEGA ANDREA VICTORIA	9.02	3428.19	1632.28

TENESACA GARCIA MARIA JOSE	9.02	3469.31	1632.28
MENA DE LA CUEVA OSCAR ORLANDO	9.05	2653.06	2431.03
CRIOLLO QUEZADA JONATHAN JAVIER	10.07	4901.97	2934.38
PASACA CARPIO BEATRIZ MARIA	11.01	4346.93	1955.91
TROYA CHAMORRO YENNY MARIBEL	14.03	7347.73	3015.99
LIMA LLIVIGAÑAY ANA DEL ROCIO	14.09	6341.00	2649.70
CORDERO CALVA MARIA LUISA	16.04	8379.81	4082.08
ENCARNACION ORDOÑEZ BAYARDO RENAN	23.08	23160.44	6713.16
GONZALEZ ZUÑIGA YAMIL EDUARDO	38.03	33703.12	11818.65
Total		142382.95	72195.57

Personal pasivo jubilado patronalmente

Nombre	Pension mensual	Provisión Jubilación patronal
CABRERA CABRERA MONICA DEL PILAR	129.40	27,710.67